

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 438/2536
บริษัท เอ็น.ยู . ที . จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 18 ทวิ

ป.รษฎากร มาตรา 18 ทวิ ให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินประเมินภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ ทั้งมาตรา 18 ทวิวรรคสอง ยังบัญญัติให้ภาษีที่ประเมินเรียกเก็บนั้น ให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้องเสียภาษีในการคำนวณภาษีอีกด้วย ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นการประเมินเรียกเก็บภาษีตั้งแต่ยังไม่ถึงกำหนดเวลายื่นรายการ กรณีภาษีการค้าตามบทบัญญัติแห่ง ป.รษฎากรที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นบังคับว่าให้ผู้ประกอบการค้ายื่นแบบแสดงรายการการค้าตามแบบที่อธิบดีกำหนดเป็นรายเดือนภาษีไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนภาษีหรือไม่ก็ตาม และในการยื่นแบบแสดงรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีใดนั้น ก็จะต้องยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือในกรณีอื่นก็ต้องแสดงรายการชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ยิ่งไปกว่านั้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการต่าง ๆ ดังกล่าวยังสามารถขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไปได้อีก ถ้าเป็นกรณีที่อธิบดีหรือรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรตามความจำเป็น แต่กรณีตามมาตรา 3 วรรคสอง จึงเป็นที่เห็นได้ว่าตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแสดงว่ากำหนดเวลายื่นรายการนั้นกฎหมายได้กำหนดไว้แน่นอน ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ประกอบการค้าจะมีรายรับที่จะต้องเสียภาษีการค้าหรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกเดือนภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษีและต้องยื่นตามแบบที่อธิบดีกำหนด หากมีรายรับที่จะต้องเสียภาษีการค้าก็ให้ยื่นชำระพร้อมกับยื่นรายการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวเช่นกัน เมื่อเจ้าพนักงานประเมินของจำเลย ประเมินภาษีการค้า

ดอกเบี้ยยค้างรับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2531 โดยเป็นภาษีการค้าสำหรับเดือน ธันวาคม 2526 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2528 จึงเป็นการประเมินหลังจากพ้นกำหนด เวลายื่นรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีใน พ.ศ. 2527,2528 ซึ่งกำหนดเวลาไว้ แน่่อนแล้วก่อนการประเมินไปแล้ว และเป็นการประเมินย้อนหลัง มิใช่ประเมินล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ จึงเป็นการประเมินที่ขัดต่อมาตรา 18 ทวิ แห่ง ป.รัษฎากร.

โจทก์ฟ้องว่าการประเมินภาษีการค้า และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล ซึ่งเจ้าพนักงานประเมินได้อาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิประเมินให้โจทก์เสียภาษีดังกล่าว และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า โจทก์มีพฤติการณ์ในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรจึงออกหมายเรียกตรวจสอบได้สวนการเสียภาษีอากรของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527-2528 ผลการตรวจสอบพบว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 โจทก์มีรายจ่ายภาษีการค้า 74,720.25 บาท แต่ในแบบแสดงรายการการค้าของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โจทก์แสดงรายการว่าไม่มีรายรับ และในรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2528 โจทก์แสดงรายการรายได้จากดอกเบี้ยและค่าบริการ 2,264,250 บาท แต่โจทก์กลับไม่มีรายการจ่ายค่าภาษีการค้าดังนั้น เจ้าพนักงานประเมินจึงประเมินภาษีการค้าล่วงหน้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิ เนื่องจากกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลตามแบบ ภ.ค.80 ที่ ต.1037/3/07255-07256 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2531 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 543/2533/2 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2533 รับฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2531 เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรโจทก์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2528 คือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2526 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2527 และตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2527 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2528 ตามลำดับ ต่อมาวันที่ 27 พฤษภาคม 2531 เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลโจทก์ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิประเภทการค้า 12 แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า จากดอกเบียและค่าบริการค้างรับที่ปรากฏในงบดุลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2527 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2528 จำนวน 5,301,153.33 บาท และ 2,264,250 บาท ซึ่งคิดเป็นภาษี 174,938 บาท และ 74,720 บาท ตามลำดับ โจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่เกี่ยวข้องกับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งมีประเด็นขึ้นสู่ศาลฎีกาเฉพาะการประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า ตามบทกฎหมายดังกล่าว เป็นการประเมินภาษีอากรล่วงหน้า ซึ่งจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ (1) มีกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี (2) ต้องประเมินจากผู้ต้องเสียภาษี และ (3) ต้องทำการประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ แต่กรณีของโจทก์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 3 ประการดังกล่าว เพราะไม่มีกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี โจทก์ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องเสียภาษีและการประเมินภาษีการค้าของเจ้าพนักงานจำเลย

มิใช่การประเมินก่อนกำหนดยื่นรายการพิเคราะห์แล้วเห็นสมควรวินิจฉัยในประเด็น
ข้อ (3) ก่อนว่า การประเมินภาษีการค้าโจทก์ดังกล่าวเป็นการประเมินก่อนกำหนด
ยื่นรายการหรือไม่เห็นว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิ บัญญัติว่า "ในกรณีจำเป็น
เพื่อรักษาประโยชน์การจัดเก็บภาษีอากร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะประเมิน
เรียกเก็บภาษีจากผู้ต้องเสียภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการได้เมื่อได้ประเมิน
แล้วให้แจ้งจำนวนภาษีที่ต้องเสียไปยังผู้ต้องเสียภาษีและให้ผู้ต้องเสียภาษีชำระภาษี
ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมิน
ก็ได้" การประเมินตามบทบัญญัติของ มาตรา 18 ทวิ ดังกล่าวจะต้องเป็นการประเมิน
ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการซึ่งประมวลรัษฎากรมาตรา 17 บัญญัติว่า "การยื่น
รายการให้ยื่นภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหมวดว่าด้วยภาษีอากรต่าง ๆ และตามแบบ
แสดงรายการที่อธิบดีกำหนด" สำหรับภาษีการค้าประมวลรัษฎากรบทมาตราที่ใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้น คือ มาตรา 84 บัญญัติว่า "ให้ผู้ประกอบการค้ายื่นแบบแสดง
รายการการค้าตามแบบที่อธิบดีกำหนดเป็นรายเดือนภาษี ไม่ว่าจะมียารับในเดือน
ภาษีหรือไม่ก็ตาม" ซึ่งมาตรา 85 ทวิ บัญญัติว่า "เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเวลาเป็น
อย่างอื่น แบบแสดงรายการการค้าที่จะต้องยื่นตามมาตรา 84 สำหรับเดือนภาษีใด ให้
ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป" มาตรา 86 บัญญัติว่า "ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดง
รายการตามส่วน 5 ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 85 ทวิ พร้อมกับการ
ยื่นแบบแสดงรายการนั้น" ยิ่งไปกว่านั้น กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการต่าง ๆ ดัง
กล่าวยังสามารถขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีก ถ้าเป็นกรณีที่อธิบดีหรือ
รัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรตามความจำเป็นแก่กรณีตาม มาตรา 3 วรรคสองจาก
บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแสดงว่ากำหนดเวลายื่นรายการนั้นกฎหมายได้
กำหนดไว้แน่นอน ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ประกอบการค้าจะมีรายรับที่จะต้องเสียภาษีการค้าหรือ
ไม่ก็ตาม ก็จะต้องยื่นแบบแสดงรายการทุกเดือนภาษี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัด
จากเดือนภาษีและต้องยื่นตามแบบที่อธิบดีกำหนด หากมีรายรับที่จะต้องเสียภาษีการค้า

คำก็ให้ยื่นชำระพร้อมกับยื่นรายการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวเช่นกัน กำหนดเวลายื่นรายการนั้น อาจเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่ออธิบดีของจำเลยหรือรัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลานั้นออกไปตามมาตรา 3 อัญญัติ แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527, 2528 ได้มีประกาศให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไป กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้าในเดือนใดของรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527, 2528 ดังกล่าวจึงถึงกำหนดเวลายื่นรายการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปไม่ว่าจะมีรายรับเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม กำหนดเวลายื่นรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ. 2527, 2528 นั้น จึงกำหนดไว้แน่นอนแล้วก่อนการประเมิน กำหนดเวลายื่นรายการหาได้ขยายมาจนถึงปีพ.ศ. 2531 หรือไม่ และตามมาตรา 18 ทวิให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินประเมินภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ ทั้งมาตรา 18 ทวิวรรคสอง ยังบัญญัติให้ภาษีที่ประเมินเรียกเก็บดังกล่าว ให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้องเสียภาษีในการคำนวณภาษีอีกด้วย ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นการประเมินเรียกเก็บภาษีตั้งแต่ยังไม่ถึงกำหนดเวลายื่นรายการนั่นเอง เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยประเมินภาษีการค้าดอกเบี๋ยค้างรับดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2531 โดยประเมินเป็นภาษีการค้าสำหรับเดือนธันวาคม 2526 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2528 จึงเป็นการประเมินหลังจากพ้นกำหนดเวลายื่นรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ. 2527, 2528 ไปแล้ว และเป็นการประเมินย้อนหลังมิใช่ประเมินล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ จึงเป็นการประเมินที่ขัดต่อมาตรา 18 ทวิ โดยชัดแจ้ง ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าเมื่อโจทก์ยังมิได้รับดอกเบี๋ยและค่าบริการ กำหนดเวลายื่นรายการจึงหาได้มีอยู่แล้วก่อนการประเมินไม่ และการประเมินภาษีกรณีนี้จึงเป็นการประเมินก่อนกำหนดเวลายื่นรายการนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นสำหรับประเด็นข้ออื่น ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย"

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามแบบ ภ.ค.80 ที่ ต.1037/3/07255-07256 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2531 และคำวินิจฉัย

ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 543/2533/2 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2533.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เจริญ นิลเอสงษ์-ประดิษฐ์ เอกมณี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามปกติแล้วการประเมินภาษีอากรไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ภาษีการค้า (ยกเลิกแล้ว) ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะเจ้าพนักงานประเมินจะมีอำนาจประเมินภาษีก็ต่อเมื่อผู้ต้องเสียภาษีเสียภาษีไม่ถูกต้องหรือไม่ยื่นรายการเสียภาษีภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ว่าด้วยการเสียภาษีต่าง ๆ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินจึงเป็นที่เห็นได้ว่าได้กระทำภายหลังจากผู้ต้องเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการแล้ว หรือล่วงเลยเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแต่ผู้นั้นไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี การดำเนินการดังกล่าวนี้เป็นทางปฏิบัติตามปกติของเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร(ประมวลรัษฎากร มาตรา 17,18,19,20,21,23,24 และ 27) แต่อย่างไรก็ดี ประมวลรัษฎากรได้ให้อำนาจพิเศษแก่เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินภาษีของผู้ต้องเสียภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการเพื่อเสียภาษีได้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากและรุนแรงสำหรับผู้ต้องเสียภาษี กฎหมายจึงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเคร่งครัดว่าจะประเมินเช่นนั้นได้ในกรณีใด ดังความที่ปรากฏอยู่ในประมวลรัษฎากรมาตรา 18 ทวิ ดังนี้ "ในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากผู้ต้องเสีย

ภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการได้ เมื่อได้ประเมินแล้วให้แจ้งจำนวนภาษีที่ต้องเสียไปยังผู้ต้องเสียภาษีและให้ผู้ต้องเสียภาษีชำระภาษีภายในเจ็ดวัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้" ตามบทบัญญัติดังกล่าวนี้ วางหลักเกณฑ์สำคัญไว้ว่า จะต้องเป็นกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นการเน้นหนักลงไปว่า ต้องเป็นกรณีจำเป็นเท่านั้น และต้องเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีของรัฐ จะอ้างเหตุอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ เช่นเพื่อความรวดเร็ว ได้ภาษีเข้าคลังเร็วขึ้น ดังนั้นจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะประเมินเรียกเก็บภาษिल่วงหน้าได้หรืออ้างว่าฐานะของผู้ต้องเสียภาษีไม่แน่นอนเช่นนี้ก็ยังไม่ถือเป็นกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร ตามมาตรา 18 ทวิ (คำพิพากษาฎีกาที่ 3550/2528) เมื่อเข้าเหตุจำเป็นแล้ว เจ้าพนักงานประเมินจึงจะมีอำนาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากผู้ต้องเสียภาษี ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการได้ โปรดสังเกตด้วยว่าจะต้องเป็นกรณีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการจริง ตามประเภทภาษีต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดเวลาไว้ (มาตรา 17) ตัวอย่างกำหนดเวลาที่กฎหมายระบุไว้ให้ยื่นแบบ เช่น การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ต้องเสียภาษีที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว ต้องยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป (มาตรา 56) หรือตามบทบัญญัติภาษีการค้าอันเป็นกรณีพิพาทนี้ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว โดยมีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมาใช้บังคับแทน ซึ่งก็มีกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีไว้ในทำนองเดียวกัน เช่น ตามบทบัญญัติภาษีการค้าเดิม ได้บัญญัติถึงการยื่นแบบแสดงรายการการค้าและชำระภาษีไว้ดังนี้ให้ผู้ประกอบการค้ายื่นแบบแสดงรายการการค้าตามแบบที่อธิบดีกำหนดเป็นรายเดือนภาษี ไม่ว่าจะมียารับในเดือนภาษีหรือไม่ก็ตาม (มาตรา 84) ส่วนผู้ประกอบการจะต้องยื่นเมื่อใดนั้น บทบัญญัติมาตรา 85 ทวิ เดิมบังคับว่าแบบแสดงรายการการค้าที่จะต้องยื่นตามมาตรา 84 สำหรับเดือนภาษีใด ให้ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้กล่าวถึงการยื่นแบบและการ

ชำระภาษีไว้ในมาตรา 83 บทบัญญัติปัจจุบันโดยกำหนดไว้ว่า การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีสำหรับเดือนภาษีใด ให้ยื่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะได้กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีไว้ในมาตรา 91/10 โดยวางหลักการไว้ทำนองเดียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการต่าง ๆ รวมทั้งการชำระภาษีสามารถขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไปได้ (มาตรา 3 วรรคสาม) ศาลฎีกาตามหัวข้อหมายเหตุนี้ได้อธิบายขยายความในเรื่องกำหนดเวลาซึ่งเน้นหนักไปในเรื่องภาษีการค้าอันเป็นประเด็นข้อพิพาทสู่ศาลฎีกา กำหนดเวลายื่นรายการนั้น กฎหมายได้กำหนดไว้แน่นอนไม่อาจขยายได้เอง เว้นแต่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะขยายให้และได้วินิจฉัยตัวไปถึงประเด็นข้อพิพาทว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีใดไปแล้วการประเมินโดยอ้างมาตรา 18 ทวิประเมิน จึงเป็นการขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 18 ทวิ โดยที่บทบัญญัติมาตรา 18 ทวิ เป็นมาตรการสำคัญเพื่อผลประโยชน์ของรัฐหรือประเทศชาติจึงจำต้องตรารึ้นไว้ซึ่งอาจถึงคราวจำเป็นต้องใช้ แต่การใช้บังคับคงยุ่งยากและมีปัญหาในทางปฏิบัติ เหตุที่จะใช้ได้ก็บัญญัติไว้จากความค่อนข้างสั้นไปทำให้มีปัญหาในการตีความว่าแค่ไหน เพียงใดจึงจะถือว่า เป็นกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร น่าจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งมีระบบธุรกิจการค้าหรือการประกอบการที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดี ศาลฎีกาเคยให้ขอบเขตหรืออธิบายความดังกล่าวนี้ไว้ดังปรากฏตามคำพิพากษาฎีกาที่ 3550/2528 ดังนี้ "โจทก์ได้ทำสัญญาให้เช่าตึกแถว มีกำหนด 18 ปี นับแต่วันทำสัญญาเช่าเป็นต้นไปโดยได้รับเงินกินเปล่า และได้เฉลี่ยเงินกินเปล่าตามส่วนแบ่งจำนวนปีของอายุการเช่า โดยเฉลี่ยเป็นปี แล้วนำเงินเฉลี่ยดังกล่าวไปคำนวณเป็นเงินได้สุทธิของโจทก์เพื่อเสียภาษีเป็นรายปีตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2499 และได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ของโจทก์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ศาลฎีกาเห็นว่า การที่กระทรวงการคลังออกประกาศดังกล่าวนี้เพื่อขจัดปัญหาผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เช่น เงินกินเปล่า หลีกเลียงไม่ยื่นรายการเงินได้จากเงินกินเปล่าโดยผ่อนปรนยอมให้ผู้เช่าเฉลี่ยเงินกินเปล่าตามส่วนแห่งจำนวนปีของอายุการเช่าเพื่อเสียภาษี แทนที่จะนำเงินกินเปล่าทั้งหมดไปคำนวณเพื่อเสียภาษีครั้งเดียว ซึ่งทำให้ต้องเสียภาษีเป็นจำนวนมาก เป็นการแบ่งเบาภาระทางด้านผู้เสียภาษีและเพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีซึ่งจะเป็นเหตุจูงใจให้ผู้เช่าที่มีรายได้จากเงินกินเปล่ามายื่นรายการเพื่อเสียภาษีได้มากกว่ารายยิ่งขึ้น กรณีปรากฏว่าโจทก์ได้ยื่นรายการเงินได้จากเงินกินเปล่าในอัตราเฉลี่ยเป็นรายปีมา ถึง 2 ปีแล้ว แสดงว่าเจ้าพนักงานประเมินอนุญาตให้โจทก์ยื่นรายการเงินได้เพื่อเสียภาษีตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวแล้ว จะมาอาศัยอำนาจตามประมวล รัษฎากรมาตรา 18 ทวิ บังคับโจทก์ โดยประเมินเรียกเก็บภาษีโจทก์ล่วงหน้าก่อนถึง กำหนดเวลายื่นรายการเงินได้ โดยอ้างว่าโจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่มีความ แน่หนอนว่าจะสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือเลิกประกอบกิจการเมื่อใดจะมีความสามารถในการ เสียภาษีอากรตลอดไปหรือไม่ ระยะเวลาสัญญาเช่ายาวนานถึง 18 ปี ไม่มีหลัก ประกันแน่นอนเกี่ยวกับหน้าที่ของโจทก์ในการเสียภาษี จึงถือเป็นกรณีจำเป็นเพื่อ รักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจที่จะประเมิน เรียกเก็บภาษีจากโจทก์ก่อนถึงระยะเวลายื่นรายการได้นั้น เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าว ของจำเลยไม่ถือเป็นกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร เพราะ เป็นเรื่องสถานภาพของโจทก์ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ตามประกาศกระทรวง การคลังดังกล่าวใช้คำว่า "ผู้ให้เช่า" ย่อมหมายความว่ารวมทั้งบุคคลและนิติบุคคลด้วย และหากจะถือเป็นกรณีจำเป็นเจ้าพนักงานประเมินย่อมจะไม่ยอมให้โจทก์ยื่นรายการ เงินได้จากเงินกินเปล่าในอัตราเฉลี่ยเป็นรายปีแล้วนั้น ย่อมจะประเมินเรียกเก็บภาษี จากเงินกินเปล่านั้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียว และกรณีจำเป็นจะต้องเป็นเรื่องอื่น เช่น ปรากฏตามงบดุลของโจทก์ว่าค้าขายขาดทุนเป็นเงินจำนวนมาก และเจ้าหนี้หลาย

รายการจะฟ้องบังคับชำระหนี้เป็นต้น ซึ่งจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังที่เจ้าพนักงานประเมินอนุญาตให้โจทก์เฉลี่ยเงินกินเปล่าเสียภาษีเป็นรายปีตามประกาศกระทรวงการคลังแล้ว" ตัวอย่างดังกล่าวพอนำมาเทียบเคียงเพื่อประกอบการศึกษาและทำความเข้าใจมาตรา 18 ทวิ ได้ตามสมควร ปัญหาสุดท้ายก็คือ ต้องประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการดังได้กล่าวมาแล้วว่ากำหนดเวลายื่นรายการมีความหมายหรือขอบข่ายเพียงใด และตัวอย่างข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นเรื่องภาษีการค้าซึ่งยกเลิกไปแล้ว โดยมีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมาแทนซึ่งก็มีหลักการเรื่องกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีทำนองเดียวกัน ดังนั้น ตัวอย่างคดีภาษีการค้ากรณีนี้ย่อมใช้เป็นตัวอย่างประกอบการศึกษามาตรา 18 ทวิ ได้ คดีนี้ เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีการค้าดอกเบี๋ยค้างรับ เมื่อวันที่ 27

พฤษภาคม 2531 โดยประเมินภาษีการค้าสำหรับเดือนธันวาคม 2526 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2528 ซึ่งไม่ปรากฏว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527, 2528 มีประกาศให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไป กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้าในเดือนใดของรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527, 2528 จึงถึงกำหนดเวลายื่นรายการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งกำหนดไว้แน่นอนไม่อาจขยายได้จนถึงปี พ.ศ. 2531 ดังนั้นจึงเป็นการประเมินหลังจากพ้นกำหนดเวลายื่นรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ. 2531 ดังนั้น จึงเป็นการประเมินหลังจากพ้นกำหนดเวลายื่นรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ. 2527, 2528 ไปแล้ว และเป็นการประเมินย้อนหลัง มิใช่ประเมินล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการย่อมเป็นการขัดต่อมาตรา 18 ทวิ การประเมินภาษีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการขัดต่อมาตรา 18 ทวิ ผู้เขียนเห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 18 ทวิ มีเจตนารมณ์เพื่อให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีจากผู้ต้องเสียภาษีได้ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการเพื่อประโยชน์ของรัฐที่จะสามารถจัดเก็บภาษีได้ทันช่วงที่ก่อนที่จะไม่อาจเรียกเก็บได้เลย เช่นรอจนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ ผู้ต้องเสียภาษีก็ไม่ยื่น หรือหา

ทางหลักเลียงภาษีโดยโอนทรัพย์สินหรือกิจการให้บุคคลอื่นไป จนไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลืออยู่เลย ถึงเวลานั้นรัฐอาจเป็นเจ้าหนี้ผู้ต้องเสียภาษีเป็น 1,000 ล้านบาท หรือ 10,000 บาท แต่ผู้ต้องเสียภาษีไม่มีเงินหรือทรัพย์สินที่จะยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินชำระค่าภาษีได้ ผลกระทบย่อมตกอยู่กับประชาชนที่ไม่อาจได้รับการจากรัฐ เพราะรายได้หรือรายรับของรัฐย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่ามาจากภาษีอากร ดังนั้น บทบัญญัติมาตรานี้ควรแก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยระบุกรณีจำเป็นให้เป็นตัวอย่างไว้บ้าง ส่วนวิธีการประเมินก็ควรมีรายละเอียดต่าง ๆ ไว้พอสมควรที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ โดยบัญญัติไว้เป็นพิเศษต่างหากจากการประเมินในกรณีปกติ. พลประโยชน์ ฤทธิ์รักษา.